

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2448/2530

นางสาววิสัย งามเงิน
นายเกียรติ หรือเทียนเพ็ชรหาทรัพย์

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 587, มาตรา 596

โจทก์ว่าจำเลยให้ขอใบอนุญาตแสดงดนตรีเกินสองชั้นในสถานบริการแก่โจทก์ในราคาสินจ้าง 70,000 บาท จำเลยรับสินจ้างไปแล้วกำหนดจะมอบใบอนุญาตหรือคืนเงินให้โจทก์ภายในวันที่ 10 เมษายน 2525 จำเลยได้ปฏิบัติตามสัญญาจ้างด้วยความรู้ความสามารถของจำเลย แต่ผลงานของจำเลยสำเร็จล่าช้าไม่ทันเวลาที่ได้กำหนดไว้ในสัญญา ดังนี้โจทก์ซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างชอบที่จะได้ลดสินจ้างลงมิใช่รับสินจ้างคืนทั้งหมด.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ว่าจ้างจำเลยติดต่อขอใบอนุญาตให้มีการแสดงดนตรีเกินกว่าสองชั้นในสถานบริการชั้นแดนซ์ ให้เสร็จภายในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๒๕ ค่าจ้าง ๗๐,๐๐๐ บาท โจทก์จ่ายเงินค่าจ้างให้จำเลยแล้ว ถ้าขอใบอนุญาตไม่สำเร็จ จำเลยต้องคืนเงินให้โจทก์ พันกำหนดสัญญาแล้ว จำเลยขอใบอนุญาตไม่ได้ขอให้บังคับจำเลยใช้เงินคืนพร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า ไม่เคยตกลงว่าหากขอใบอนุญาตไม่ได้หรือขอได้ช้ากว่าเวลาที่กำหนดจะต้องคืนเงินค่าจ้างให้โจทก์ จำเลยขอใบอนุญาต ให้โจทก์เรียบร้อยแล้ว แม้

จะล่าช้าก็มีได้เกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของจำเลย ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน ๔๐,๐๐๐ บาทพร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์

โจทก์และจำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่า โจทก์จ้างจำเลยให้ขอใบอนุญาตแสดงดนตรีเกินสองชั้นให้โจทก์ในราคาสินจ้าง ๗๐,๐๐๐ บาทและจำเลยรับสินจ้างไปล่วงหน้าแล้ว กำหนดจะมอบใบอนุญาตหรือคืนเงินให้โจทก์ภายในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๒๕ แต่จำเลยส่งมอบใบอนุญาตดังกล่าวไม่ทันเวลาที่ได้กำหนดไว้และยังไม่ส่งเงินคืนแก่โจทก์ ได้ความว่าจำเลยได้ปฏิบัติตามสัญญาจ้างด้วยความรู้ความสามารถของจำเลย แต่ผลงานของจำเลยสำเร็จล่าช้าไม่ทันเวลาที่ได้กำหนดไว้ในสัญญา โจทก์ซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างชอบที่จะได้ลดสินจ้างลงมิใช่รับสินจ้างคืนทั้งหมด ฉะนั้นจำเลยต้องคืนเงินค่าจ้างบางส่วนแก่โจทก์ จากคำของพยานโจทก์จำเลยประกอบด้วยเอกสารหมายเลข ๒ แสดงว่าจำเลยนำโจทก์ไปยื่นคำร้องขออนุญาตจัดให้มีดนตรีแสดงเกินกว่าสองชั้น จำเลยติดตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานตามลำดับชั้น ที่ศาลอุทธรณ์กำหนดให้จำเลยคืนเงินจำนวน ๔๐,๐๐๐ บาทแก่โจทก์เหมาะสมแก่พฤติการณ์แห่งรูปคดีแล้ว

พิพากษายืน.

(เจริญ นิลเอสงฆ์-สหัส สิงหวิริยะ-สุทิน นนทแก้ว)

ศาลแพ่ง - นายศิริชัย สวัสดิ์มงคล

ศาลอุทธรณ์ - นายพยุ่ง กลั่นสุภา

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ